



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 261/Pid.Sus/2018/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : **REZA PARAGIH als RENOY BIN JARKASIH**;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 15 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gang Asem RT. 02/03 No. 45, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK Kelas 2;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 261/Pid.Sus/2018/PN.BKS tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 261/Pid.Sus/2018/PN.BKS tanggal 5 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa REZA PARAGIH Als RENYO Bin JARKASIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA PARAGIH Als RENYO Bin JARKASIH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa REZA PARAGIH Als RENYO Bin JARKASIH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar dijatuhi pidana ringan-
ringannya;-----

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.Reg.Perk. : PDM-108/II/BKASI/02/2018 sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia, **terdakwa REZA PARAGIH Als RENYO Bin JARKASIH** pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Lapangan Stadion Mini Pondok Gede Jl. Jatiwaringin Raya Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,**

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 02.30 WIB terdakwa **REZA PARAGIH Als RENOY Bin JARKASIH** berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik terdakwa yang terdakwa selipkan di celana dan ditutup dengan sweater lalu menuju ke Lapangan Stadion Mini Pondok Gede, pada saat terdakwa akan masuk ke dalam Lapangan Stadion Mini Pondok Gede untuk bertemu teman-temannya, terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS SURANTO, Saksi NUH SURYADI dan Saksi BEJO NURHANA (Anggota Polisi) yang sedang melakukan patroli gabungan malam tahun baru sehingga terdakwa yang merasa kaget dan ketakutan lalu mengambil celurit yang disimpan terdakwa diselipkan celana jeans yang ditutupi baju sweater lalu terdakwa membuang celurit tersebut ke selokan dan berlari, namun Saksi AGUS SURANTO yang merasa curiga mengejar dan menangkap terdakwa selanjutnya Saksi BEJO NURHANA yang melihat kemudian mengambil 1 (satu) bilah celurit yang dibuang terdakwa dari selokan lalu saksi NUH SURYADI mengamankan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai pelajar selanjutnya terdakwa bersama barang bukti untuk dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;**-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **AGUS SURANTO**, bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan BAP Polres Metro Bekasi Kota;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 03.06 Wib bertempat di lapangan Stadion Mini Jl. Jatiwaringin Raya, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang patroli gabungan;-----

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menaruh senjata tajam jenis celurit yang diselipkan di celana dan ditutup dengan sweater;-----
 - Bahwa saksi melihat dari jarak 5-7 meter dan kondisi pada saat kejadian malam hari dan cuaca terang dan ada penerangan lampu jalan sehingga saksi bersama tim melihat langsung dengan jelas kemudian terdakwa mengambil senjata tajam dari selipan pinggang dan membuangnya ke selokan;-----
 - Bahwa Terdakwa mengaku membeli senjata tajam jenis celurit dari pedagang di Jatiwaringin seharga Rp 30 000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan tidak tahu siapa nama pedagangnya;-----
 - Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut akan digunakan untuk menjaga diri, untuk menakuti orang lain;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa adalah seorang pelajar;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **NUH SURYADI**, bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan BAP Polres Metro Bekasi Kota;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 03.06 Wib bertempat di lapangan Stadion Mini Jl. Jatiwaringin Raya, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang patroli gabungan;-----
- Bahwa Terdakwa menaruh senjata tajam jenis celurit yang diselipkan di celana dan ditutup dengan sweater;-----
- Bahwa saksi melihat dari jarak 5-7 meter dan kondisi pada saat kejadian malam hari dan cuaca terang dan ada penerangan lampu jalan sehingga saksi bersama tim melihat langsung dengan jelas kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam dari selipan pinggang dan membuangnya ke selokan;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli senjata tajam jenis celurit dari pedagang di Jatiwaringin seharga Rp 30 000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan tidak tahu siapa nama pedagangnya;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut akan digunakan untuk menjaga diri, untuk menakuti orang lain;-----

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **BEJO NURHANA**, bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan BAP Polres Metro Bekasi Kota;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 03.06 Wib bertempat di lapangan Stadion Mini Jl. Jatiwaringin Raya, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang patroli gabungan;-----
- Bahwa Terdakwa menaruh senjata tajam jenis celurit yang diselipkan di celana dan ditutup dengan sweater;-----
- Bahwa saksi melihat dari jarak 5-7 meter dan kondisi pada saat kejadian malam hari dan cuaca terang dan ada penerangan lampu jalan sehingga saksi bersama tim melihat langsung dengan jelas kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam dari selipan pinggang dan membuangnya ke selokan;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli senjata tajam jenis celurit dari pedagang di Jatiwaringin seharga Rp 30 000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan tidak tahu siapa nama pedagang;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut akan digunakan untuk menjaga diri, untuk menakuti orang lain;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

4. Saksi **ACHMAD KUSYAERI**, bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan BAP Polres Metro Bekasi Kota;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 03.06 Wib bertempat di lapangan Stadion Mini Jl. Jatiwaringin Raya, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang membawa celurit dengan menggunakan tangan kanan yang berada di dekat gerbang Lapangan Pondok

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede

Kota

Bekasi;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **REZA PARAGIH ALS RENOY BIN JARKASIH** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di lapangan Stadion Mini, Jl. Jatiwaringin Raya, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Terdakwa ditangkap saat ada patroli gabungan;-----

- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah, membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di celana dan ditutup dengan sweater;-----

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam Lapangan Stadion Mini, Pondok Gede, Jl. Jatiwaringin Raya, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Terdakwa bertemu dengan Petugas Polisi yang sedang melakukan patroli gabungan malam tahun baru;-----

- Bahwa Terdakwa merasa kaget dan ketakutan lalu mengambil celurit yang disimpan di selipan celana jeans yang ditutupi baju sweater lalu Terdakwa membuang celurit tersebut ke selokan dan berlari;-----

- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga karena pernah punya pengalaman diserang Geng Motor;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa adalah pelajar;-----

- Bahwa Terdakwa menyimpan celurit untuk dipergunakan menggarit rumput untuk makan kambing;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah celurit, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dalam perkara ini, sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 03.06 Wib bertempat di lapangan Stadion Mini Jl. Jatiwaringin Raya, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, saksi AGUS SURANTO, saksi NUH SURYADI, saksi BEJO NURHANA, dan saksi ACHMAD KUSYAERI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REZA PARAGIH ALS RENOY BIN JARKASIH, saat sedang patroli gabungan;-----

- Bahwa saksi-saksi melihat dari jarak 5-7 meter secara langsung dan dengan jelas bahwa Terdakwa mengambil senjata tajam dari selipan pinggang dan membuangnya ke selokan;-----

- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, untuk menakuti orang lain;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, guna menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur "**barang siapa**";-----
2. Unsur "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad.	1	Unsur	" barang siapa ";-----
-----	---	-------	-------------------------------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perseorangan atau korporasi yang diduga melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **REZA PARAGIH ALS RENOY BIN JARKASIH** dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rokhaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;-----

Ad. 2 unsur **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";----**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah bahwa Terdakwa tidak punya dasar, tidak punya kewenangan, tidak punya ijin, dan melawan hukum maksudnya adalah perbuatannya dilarang oleh undang-undang;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 03.06 Wib bertempat di lapangan Stadion Mini Jl. Jatiwaringin Raya, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, saksi AGUS SURANTO, saksi NUH SURYADI, saksi BEJO NURHANA, dan saksi ACHMAD KUSYAERI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REZA PARAGIH ALS RENOY BIN JARKASIH, saat sedang patroli gabungan;-----

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat dari jarak 5-7 meter secara langsung dan dengan jelas bahwa Terdakwa mengambil senjata tajam dari selipan pinggang dan membuangnya ke selokan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang pelajar yang terhadap penguasaan senjata tajam tersebut, jelas tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

- Bahwa Terdakwa masih muda;-----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP);-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dirampas untuk dimusnahkan karena merupakan barang berbahaya;-----

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP);-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **REZA PARAGIH ALS RENYOY BIN JARKASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REZA PARAGIH ALS RENYOY BIN JARKASIH** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; ----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti 1 (satu) bilah celurit, **dirampas untuk dimusnahkan**;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, pada hari Senin tanggal 30 April 2018, oleh RAKHMANTO RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum., Hakim Ketua, ABDUL ROFIK, S.H., M.H, dan DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh EDY BACHTIAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh ENDANG SRI LESTARI, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa sendiri;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROFIK, S.H., M.H

RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum

DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

EDY BACHTIAR, S.H

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)